رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٠٥٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٣٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٢٣هـ

الموضوعات

عقد - صيانة وتشغيل - مسؤولية عقدية - تعويض - التسبب في إيقاع غرامة مالية على المتعاقد - خلط النفايات الخطرة مع غير الخطرة - قيام أركان المسؤولية العقدية - التعويض عن قيمة الغرامة المالية - الضرر المعنوي - انتفاء البينة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الغرامة المالية التي تسببت بها المدعى عليها، وتعويضها عن الأضرار الناشئة عن تشويه سمعتها وتدني مستوى تقييمها بسبب المخالفات التي نسبت إليها - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على عملية الصيانة والتشغيل غير الطبي لمنشأتها الصحية، ثم قيام المدعية بمخاطبة المدعى عليها لتلافي خلط النفايات غير الخطرة مع النفايات الخطرة والذي يعد التخلص منها من مسؤولية متعاقد آخر، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك؛ مما نتج عنه احتواء مركبات المدعية التي تنقل النفايات إلى مرادم البلدية على نفايات خطرة، وقيام الجهات المسؤولة عن إدارة النفايات بتغريم المدعية عن ذلك - تضمن العقد بأن مسؤولية المدعية تكمن في جمع وإزالة النفايات دون فرزها - تضرر المدعية من خطأ المدعى عليها في خلط النفايات بتحملها لغرامة مالية - استحقاق المدعية التعويض عن قيمة الغرامة المالية - عدم استحقاق المدعية التعويض عن تشويه

السمعة وتدني مستوى التقييم؛ لانتفاء البينة عليها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعية، ورفض ما عدا ذلك.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المواد (١، ٢، ٥) من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٦هـ.
- المادتان (٣، ٥) من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ.
- المادة (٣٥) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ.
- المادة (٢/٩) من اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (٢٢/٢/٦٠٥٦٧) وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٨هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠هـ،

تضمنت بمستنداتها: أنّ موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على مشروع الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية لمجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف، بالعقد رقم (١٤٣٩/١هـ) بموجب خطاب الترسية رقم (١٧٥٦١٦٢) تاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧هـ، لمدة ستين شهراً ميلادياً، وقد استلمت موكلته الموقع بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هـ، وأثناء تنفيذ العقد قامت المدعى عليها بخلط النفايات الطبية مع النفايات غير الطبية، رغم مخالفة هذا العمل لنصوص العقد والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، وقد تم إثبات ذلك بالصور الفوتوغرافية والفيديوهات والمحاضر الرسمية المعدة من قبل الجهات المختصة: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأمانة محافظة الطائف من وجود نفايات الرعاية الصحية الخطرة وغير المعالجة ضمن النفايات البلدية الصلبة (العادية)، وعلى إثر ذلك خاطبت موكلته المدعى عليها عدة مرات للتنبه لهذا الخطأ، وذلك على النحو التالي: خطابها الموجه لمدير مجمع الملك فيصل الطبي رقم (١٥/١٩/١١٤ ق ص) بتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ، وتضمن أنّه: "إلحاقاً لخطابنا السابق بخصوص قيام التمريض برمي وخلط النفايات الطبية مع غير الطبية، ونظراً لخطورة الوضع وما قد ينتج عنه من تدخل ومتابعة لجهات أخرى؛ نأمل منكم التكرم بالتعميم على الأقسام الطبية والتمريض بعدم خلط النفايات الطبية مع العادية مهما كانت حجمها أو نوعها، حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة عدم مبالاة التمريض بهذا الأمر بالرغم من الأخطار الناتجة عن ذلك."، فورد لموكلته خطاب مدير عام الإدارة العامة لبيئة المرافق

الصحية مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف رقم (٤٨١٨٠٧-١٤٤٢) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٩هـ المتضمن: "عليه فقد وردنا خطاب المقاول المذكور بعاليه بتاريخ ١٤٤١/٣/٥هـ المتضمن: أنه يواجه صعوبات في عملية التخلص من النفايات غير الطبية، حيث منع التخلص من هذه النفايات بالمردم العمومي نظراً لأنّه وجد أثناء إجراء عملية الفرز أنها تحتوي على بعض النفايات الطبية. لذا نأمل بعد اطلاع سعادتكم التفضل بتكليف المختصين لديكم بالموقعين المذكورين بعاليه بضرورة تنبيه الكادر الطبي بتوخي الحذر وإلقاء النفايات غير الطبية فقط في الأماكن المخصصة لها، وعدم خلطها مع النفايات الطبية لما في ذلك من أهمية في المحافظة على بيئة العمل ومنع انتقال العدوى، والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بمراسلة أمانة الطائف لحث الشركة المشغلة للمردم بالسماح للمقاول بالتخلص من النفايات غير الطبية بالمردم العمومي حتى لا تتراكم هذه النفايات داخل المجمع و يترتب عليها حدوث آثار بيئية سيئة لا يحمد عقباها". ثمّ خاطبت موكلته مساعد الشؤون الهندسية والتشغيل بالمدعى عليها بالخطاب رقم (١٥/٢٠/١٣١ق ص) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٥هـ المتضمن: "نفيدكم بأن المردم التابع للبلدية قد قام بإيقاف عدد (٢) سيارة ضاغط للنفايات التابعة للمشروع بحجة وجود بعض النفايات الطبية مع النفايات العادية، وشرحنا لكم ما نعانيه من صعوبات وغرامات مالية بهذا الخصوص إلا أن الموضوع لم ينته، وما زالت بعض الأقسام ترمي النفايات الصلبة مع النفايات العادية، وعليه نأمل منكم التكرم بمخاطبة وكالة الأمانة للخدمات للإفراج عن الضواغط التابعة

للمجمع لتلافي الأضرار الناتجة عن تكدس النفايات في الموقع"، كما أعدت موكلته خمسة محاضر بتواريخ مختلفة تثبت وجود خلط نفايات، وصوراً فوتوغرافية مرفقة مع المحضر. كما نشرت جريدة (...) بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م خبراً جاء فيه: "غرمت أمانة الطائف الشركات المتورطة في إيصال النفايات الطبية من بعض المستشفيات والمراكز الطبية ضمن نفايات أخرى بهدف التضليل على الجهات ذات العلاقة، خصوصاً أنّ الشاحنات التي كانت تقوم بنقل النفايات الطبية من بعض المستشفيات والمراكز الطبية شاحنات عادية تتبع لمؤسسات مقاولات معمارية، وكان المفترض إحكام المراقبة عليها من داخل تلك المرافق الصحية"، وأضاف بأنّ ذلك أدى إلى آثار سلبية وأضرار على موكلته مبنية على تفريط الجهة الإدارية وإهمالها في ترتيب نفاياتها وعدم عزل النفايات الطبية الخطرة عن النفايات الطبية غير الخطرة عن النفايات العادية في مكان إنتاجها، وهذه الأضرار على النحو الآتي: ١-تم حجز الناقلات الخاصة بموكلته عدة مرات مما كان له بالغ الأثر عليها، ومنع دخولها للمردم المخصص؛ مما تسبب في تكدس النفايات بشكل كبير جداً كما هو مذكور في صدر هذه اللائحة. ٢-صدرت غرامة مالية من قبل الأمانة على موكلته بقيمة (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانين ألف ريال بسبب خلط النفايات وتراكمها. ٣-تسببت هذه المخالفات إلى تشويه سمعة موكلته وضعف تقييم أعمالها. وختم صحيفته بطلب الآتي: ١-إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانون ألف ريال؛ عن قيمة الغرامات المالية. ٢-إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته

بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، عما لحقها من تشويهٍ لسمعتها وضعف تقييم أعمالها. وبقيد هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر جلساتها. وفيها طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم نسخة من عقد الصيانة والتشغيل الذي له صلة بموضوع هذه الدعوى، ونسخة من الشروط العامة والخاصة للعقد. كما طلبت من وكيل المدعية تقديم ما يثبت سداد موكلته للمخالفات التي أوقعت عليها من الأمانة، فقدم وكيل المدعية نسخة مسحوبة من بنك: (...) لعملية سداد المخالفات محل هذه الدعوى. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أنّ المدعية أرادت من دعواها إيقاع المسؤولية على الشؤون الصحية بالطائف في الغرامات التي عوقبت بها من قبل أمانة محافظة الطائف بسبب خلط النفايات وتراكمها، والتي تبلغ (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانين ألف ريال، ويتضح للمحكمة أنّ الشؤون الصحية ليست طرفاً في هذا النزاع؛ لأنّ من أوقع الغرامة هي أمانة محافظة الطائف، وكان بإمكان المدعية التظلم من هذه الغرامة ونفي مسؤوليتها عنها -على افتراض صحة ادعائها- لا أن تقر بوجود المخالفات ثمّ تدّعي مسؤولية الشؤون الصحية بذلك، وأمّا فيما يتعلق بطلبها التعويض عن تشويه السمعة: فإنّه قد ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنّه تم نشر خبر في جريدة (...) ورد فيه: "غرمت أمانة الطائف الشركات المتورطة في إيصال النفايات الطبية"، ومن ثم يتضح أنّ المدعى عليها ليس لها أي دور لقاء هذا الخبر المنشور، حيث إنّ من قام بإعداد ونشر هذا الخبر هي جريدة (...)، ومن ثم تكون المطالبة

بالتعويض برفع دعوى على هذه الجريدة لا على المدعى عليها. وأضاف بأنّ التعويض يقوم على أركان ثلاثة؛ أولها: الخطأ: ويجب أن يكون ثابتاً على درجة من الجسامة التي تلحق بالطرف الآخر الضرر. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: العلاقة السببية، فإذا توافرت تلك الأركان كاملة كان للمدعية حق الحصول على التعويض عن الضرر، وبما أنّ الشؤون الصحية بالطائف ليست طرفاً في هذا النزاع، ولم تنطبق هذه الأركان في مواجهتها، فتكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة. وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. ثمّ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أنّ النفايات الطبية هي من صنع المدعى عليها وصنع موظفيها داخل العيادات الطبية، حيث تم خلط النفايات غير الطبية مع النفايات الطبية، ودور موكلته يقتصر على نقل النفايات غير الطبية فقط، وقد نصت المادة الخامسة من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية على أنّه: "على منتج نفايات الرعاية الصحية فصلها عن نفايات الرعاية غير الخطرة في مصادر إنتاجها، ويتولى منتج النفايات المسؤولية المباشرة للفرز (الفصل) والتعبئة في مواقع مخصصة لهذا الغرض داخل المنشآت الصحية والأقسام الطبية"؛ مما تتبين معه مسؤولية المدعى عليها عن هذه النفايات وما ينتج عنها من ضرر جراء إهمالها وتفريطها في ترتيب النفايات وعدم عزل النفايات الطبية غير الخطرة في مكان إنتاجها. وأضاف بأنّ موكلته هي المسؤولة أمام الأمانة عن هذه النفايات لأنّها هي من تباشر نقلها إلى المردم، فلا توقع الأمانة الغرامة على المدعى عليها كما زعم ممثلها، لكنها هي المسؤولة عن خطئها المبين سلفاً، والقاعدة تنص

على: (مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه) حيث إنّ موكلته تابعة للمدعى عليها وفق العقد المبرم بينهما. ثمّ طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من قرار الأمانة بمعاقبته على مخالفة خلط النفايات، والإفادة عن تظلمها من القرار أو عدمه، مع تقديم نسخة من محاضر الضبط والتحقيق إن وجدت لديها، فقدم مذكرة أفاد فيها بأنّ موكلته لم تستلم نسخة من قرار الأمانة بمعاقبتها، وليس لديها نسخة من المحاضر المطلوبة. وأضاف بأنّ موكلته مقرة بصحة المخالفات؛ لوجود خلط بالنفايات، لكنّ المدعى عليها هي من تسببت به، إذ إنّ موكلته بمجرد خروج النفايات من مجمع الملك فيصل الطبي تكون المسؤولية عليها وليس على صانع النفايات أو مصدرها. ثمّ قررت الدائرة إدخال أمانة محافظة الطائف وخاطبتها لحضور من يمثلها، وعند حضوره طلبت منه الدائرة الآتي: ١-تقديم نسخة من قرارات الأمانة بمعاقبة شركة -المدعية- (...) على مخالفاتها المتمثلة في (إلقاء نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة-نفايات خطرة)، ومنها المخالفة ذات الرقم (١٠٠٠٠٠٠١٦٧٢٨٥٢) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، والمخالفة رقم (١٠٠٠٠٠٠٠٣٨٩١٢٢) وتاريخ ٢٠٢٠/٦/٨م. ٢-تقديم نسخة من محاضر ضبط المخالفات، ومحاضر التحقيق. ثمّ طلبت من طرفي الدعوى الإفادة عن المختص بجمع النفايات الطبية وغير الطبية في المنشأة، ونطاق عمل المدعية في ذلك، مع الإحالة للنص العقدي المثبت لذلك. فقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أن نص عنوان العقد بينهما هو: (عقد الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي وصيانة

الأجهزة والمعدات الطبية)، وفي ذلك بيان بأن النفايات الطبية تخرج عن نطاق العقد، وأنّ النفايات العادية أو غير الطبية من ضمن نطاق العقد. كما أنّ نصوص العقد تضمنت تعريف الخدمة والنظافة، ونصت على إجراءات التخلص من النفايات حيث ورد في البند (٣٤) من المواصفات الفنية للعقد أنّه: "ينبغي على المقاول تقديم الأعمال الخاصة بالإشراف والعمل والمعدات اللازمة لتجميع وإزالة كافة المهملات الصلبة (الأنقاض)"، كما نص على أنّه: "يتعين إزالة النفايات والأنقاض ونقلها إلى مرفق خاص بذلك كان قد تم تحديده من الأمانة للتخلص من النفايات والأنقاض بحيث يكون بعيداً عن مجمع المستشفى ضمن نطاق خمسين (٥٠) كيلو متراً"؛ ما يتبين معه خروج المهملات أو النفايات غير الصلبة وهي الطبية، حيث تتكون من مواد كيميائية طبية خطرة وبقايا أعضاء في العمليات الطبية وفوارغ المحاليل الطبية ويشار إليها في العقود بالنفايات غير الصلبة (الطبية)، وهي في الإجراءات المنصوص عليها بالعقد مختلفة عن النفايات الطبية؛ حيث تتضمن النفايات الطبية على معالجة للمواد الخطرة من ضغطها وحرقها قبل التخلص منها. وأضاف بأن المدعى عليها لديها عقداً لإزالة ونقل النفايات الطبية مع شركة (...) وهي المناط بها نقل النفايات الطبية، كما أنّ موكلته ليست مرخصة من قبل الجهات المعنية لنقل وإزالة النفايات الطبية. كما أن النفايات داخل العيادات بالمستشفى تكون منفصلة على حاوتين: طبية، وغير طبية، ونطاق عمل موكلته في الحاويات غير الطبية فقط، حيث يتعين عليها إزالتها ونقلها ونظافتها، ولا علاقة لها بالحاويات الطبية، ومسؤولية فصل

النفايات هي على المدعى عليها حسب ما نص النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، كما سبق إيراده. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أنّ المختص بجمع النفايات في المنشأة هي المدعية، استناداً للمادة (٣٤) من العقد، والتي نصّت على أنّه: "يجب تجميع النفايات والمهملات من مجمع المستشفى وإزالتها يومياً، ويتم كذلك إزالة الأنقاض من المباني، وبذلك لا يكون هناك فائض منها حول الحاويات". وأضاف بأنّه سبق للمدعى عليها مخاطبة المدعية عدة مرات لتلافي الملاحظات لكن دون جدوى، وهذا يدل على عدم التزام المدعية بتنفيذ التزاماتها العقدية. وأرفق بمذكرته نسخة من الإنذارات. ثم قدم ممثل أمانة محافظة الطائف مذكرة جاء فيها: فيما يتعلق بالغرامات المترتبة على الشركة المدعية فهي بناءً على ما جرى ضبطه والرفع به من قبل اللجنة المشتركة مع ممثلي فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تتضمن ضبط الشركة أثناء قيامها بالتخلص من النفايات المنتجة من المنشآت الصحية الحكومية على نفايات الرعاية الصحية الخطرة وغير المعالجة، وقد تم الرفع بها لمحافظ الطائف ومدير عام الشؤون الصحية ومدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتم إدراجها في نظام المخالفات. وأضاف بأنّ قيمة المخالفة الصادرة بحق الشركة المدعية هي مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانون ألف ريال. وأضاف بأنّ المدعية حررت بحقها عدة محاضر، وأرفق للدائرة نموذجاً منها: (محضر ضبط مخالفة بالمردم العام) بحي النسيم، حيث تم رصد وجود ناقلة نفايات تتبع الشركة -المدعية- (...) -المتعاقدة مع الشؤون الصحية

بمحافظة الطائف- تقوم بالتخلص من حمولتها واتضح بعد فرزها في حينه -بوجود السائق- احتواءها على نفايات الرعاية الصحية الخطرة غير المعالجة والناتجة من مجمع الملك فيصل الطبي (أدوات طبية، سرنجات ملطخة بالدماء، ملابس ملطخة بالدماء، إبر تغذية مستعملة، أنبولات المختبر مستعملة) والتي يمنع دخولها إلى المرادم البلدية حسب نظامي إدارة النفايات البلدية الصلبة وإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة. وأضاف بأنّ المادة الخامسة والثلاثين من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ نصّت على أنّه: "يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: ٣-التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية"، أمّا ما ذكره وكيل المدعية من منع ناقلات موكلته من دخول المردم؛ فيجاب عنه: بأنّ نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ وكذلك النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام العام للبيئة، تنص جميعها على منع استقبال نفايات الرعاية الصحية الخطرة وغير المعالجة في مرادم البلدية. وأضاف بأنّه هذه المخالفات لا تعد فيها محاضر تحقيق؛ لعدم وجود النص الموجب للتحقيق، ولكون أمانة محافظة الطائف لا تعد جهة تحقيق. وأرفق بمذكرته صوراً فوتوغرافية توضح ما جرى ضبطه من مخالفة داخل المردم. ثم طلبت الدائرة من ممثل الشؤون الصحية تقديم نسخة من عقد مجمع الملك فيصل الطبي مع شركة (...)، فقدم نسخة منه عبر خدمة تبادل المذكرات. ثم أكدت

الدائرة على طرفي الدعوى بتقديم نسخة من العقد وملحقاته، فقدم وكيل المدعية نسخة منه. وفي جلسة هذا اليوم -المنعقدة عبر الاتصال المرئي- قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي.

الأسْبَاب

بما أنّ المدعية تطلب إلزام المدعى عليها أن تعوضها بمبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانون ألف ريال لكونها المتسببة بالغرامات التي فرضت عليها بسبب خلط النفايات الطبية الخطرة مع النفايات الصلبة، وتعويضها بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لقاء تشويه سمعتها وما لحقها من ضرر بتدني تقييمها، وبما أنّ طرفي الدعوى تربطهما علاقة عقدية بموجب العقد رقم (٤٤٣/٥٠٦/٤٧/ط) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠هـ (عقد الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية لمجمع الملك فيصل الطبي بصحة محافظة الطائف)، وبما أنّ ما تطالب المدعية بالتعويض عنه ناشئ عن هذه العلاقة العقدية؛ فإنّ المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام

ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى، فبما أنّ العقد أبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠هـ لمدة (٦٠) شهراً، ولا زال سارياً إلى حينه، وبما أنّ وكيل المدعية تقدم بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠هـ؛ ومن ثمّ فإنّها تعد مقامة خلال الأجل النظامي المنصوص عليه في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي نصت على أنّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبولها شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فلما كان البيّن أنّ المدعية عوقبت بغرامات مالية بلغت (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانين ألف ريال لقاء احتواء ناقلاتها -التي تنقل فيها النفايات الطبية الصلبة إلى المرادم البلدية- على نفايات الرعاية الصحية الخطرة غير المعالجة، والتي تعد مخالفة بمجموع عدد من النصوص النظامية، منها: ما نصّت عليه المادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩هـ بأن: "يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: ٣-التخلص من النفايات الخطرة في

الأوساط البيئية"، وما نصّت عليه المادة الخامسة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ -الساري وقت المخالفة- بأنّ: "على منتج النفايات البلدية الصلبة الالتزام بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، وعلى وجه خاص الالتزام بما يلي: ٦-عدم وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والنفايات الصناعية الخطرة، والحيوانات النافقة، أو بقاياها، في حاويات النفايات البلدية الصلبة". وتأسيساً على ما تقدم؛ فإنّ القول بنسبة الخطأ في الواقعة المادية المعاقب عليها للمدعية أو نفيه عنها إنّما يستتبع التعرف على نطاق مسؤوليتها تجاه جمع النفايات الطبية الخطرة أو نفيها عنها. ولما كانت الرابطة بين طرفي الدعوى عقدية؛ كان لزاماً على المحكمة الوقوف على نصوص العقد لتستبين التزامات طرفيه وآثارها في ترتيب المسؤولية العقدية، ولما كان الثابت أنّ طرفي الدعوى تعاقدا بموجب العقد المشار إليه في صدر هذه الأسباب، ونصت المادة الأولى منه على أنّ: "الغرض من هذا العقد هو القيام بعملية الصيانة والتشغيل غير الطبي، وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية لمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف"، كما جاء في الجزء الرابع من وثائق العقد (المواصفات الفنية لأعمال النظافة والتشغيل غير الطبي) (ص ١٠٠) في بند (٣٤-المتطلبات الخاصة بإزالة والتخلص من النفايات والأنقاض) ما نصه: "-ينبغي على المقاول تقديم الأعمال الخاصة بالإشراف والعمل والمعدات اللازمة لتجميع وإزالة كافة المهملات الصلبة (الأنقاض) من مجمع المستشفى،

ويجب على المقاول التأكد من أنّ عدد الحاويات الخاصة بالنفايات يتناسب مع حجم النفايات. -يجب تجميع النفايات والمهملات من مجمع المستشفى وإزالتها يومياً، ويتم كذلك إزالة الأنقاض من المباني، وبذلك لا يكون هناك فائض منها حول الحاويات. -يتعين إزالة النفايات والأنقاض ونقلها إلى مرفق خاص بذلك كان قد تم تحديده من الأمانة أو البلدية للتخلص من النفايات والأنقاض، بحيث يكون بعيداً عن مجمع المستشفى ضمن نطاق خمسين (٥٠) كيلو متراً"؛ ومن ثمّ فإنّ هذه النصوص لا تنبئ عن مسؤولية المدعية عن جمع أو فرز أو نقل النفايات الطبية الخطرة، إذ يقتصر دورها على جمع وإزالة ونقل النفايات البلدية الصلبة والطبية غير الخطرة، ويؤيد ذلك ما نصّت عليه المادة الثالثة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، حيث عرّفت النفايات البلدية الصلبة بأنّها: "جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها، ولا تكون ذات فائدة لمنتجها؛ كالنفايات المنزلية، ونفايات البناء والهدم، والنفايات التجارية، والإدارية، والصناعية، والنفايات الخضراء، والمبعثرات، ونفايات الرعاية الصحية، ولا تشمل النفايات الصناعية الخطرة، أو نفايات الرعاية الصحية الخطرة"، كما أنّ نفايات الرعاية الصحية قد صدر بشأنها النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٦هـ، وقد عرّفت المادة الأولى منه نفايات الرعاية الصحية بأنّها: "النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات، ومراكز إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات،

ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية، ومن العلاج والتمريض في المنازل. وتقسم إلى نوعين: ١-١-نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة: وهي جميع النفايات التي تشتمل على مواد كالتي توجد في النفايات البلدية، وتنتج هذه النفايات من الأقسام الإدارية ومن أعمال النظافة العامة داخل المنشآت الصحية، وتشكل الجزء الأكبر من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، ويعامل هذا النوع معاملة النفايات البلدية. ١-٢-نفايات الرعاية الصحية الخطرة: هي النفايات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيماوية أو المشعة وتشكل النسبة الأقل من إجمالي نفايات الرعاية الصحية، وتشكل خطراً على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو جمعها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها."، كما نصّت المادة الثانية منه على أن: "الهدف من النظام ونطاق تطبيقه: يهدف هذا النظام إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس. كما يهدف إلى دعم وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من النفايات بما يحافظ على الصحة العامة، وعدم تلوث البيئة. ويطبق هذا النظام على كل منتج أو ناقل أو متخلص يعمل في عمليات جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة أو التخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة"، كما قررت المادة الخامسة بأنّ: "على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة فصلها عن نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة في مصادر إنتاجها، ويتولى منتج النفايات المسؤولية المباشرة للفرز (الفصل) والتعبئة في مواقع

مخصصة لهذا الغرض داخل المنشآت الصحية والأقسام الطبية على النحو التالي: ١-تجمع النفايات الطبية المعدية في أكياس بلاستيكية مميزة باللون الأصفر ومبين عليها عبارة (نفايات طبية خطرة) وشعار النفايات الحيوية الخطرة..."، كما نصّت المادة (٢/٩) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام على أنّه: "يجب على المنشآت الصحية التعاقد مع الشركات المرخصة بنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية..."، والمستفاد من هذه النصوص عند إرادة تنزيلها على الواقعة المادية محل هذه الدعوى ما يلي: أولاً: أنّ عملية إنتاج النفايات الصحية الخطرة يكون بمعزل عمّا سواها، فهي مميزة بلون أصفر أو أحمر، وعليها علامات مميزة من شعار ونحوه. وباطلاع الدائرة على الصور الفوتوغرافية التي قدمها ممثل المدعى عليها رفق مذكرته تبيّن أنّها مغايرة لهذه الأوصاف، إذ جميع أكياس النفايات فيها سوداء، والمضبوطات كانت بداخلها، ما يعني أنّها ليست من باشرت خلط النفايات، لاسيّما أنّ إنتاجها وفرزها ونقلها ليس منوطاً بها كما سيأتي؛ ومن ثمّ يتبيّن عدم مسؤوليتها عن هذه المخالفة. ثانياً: أنّ المدعى عليها ملزمة بموجب النص اللائحي الوارد آنفاً بالتعاقد مع إحدى الشركات المرخصة لنقل هذه النفايات الطبية والتخلص منها خارج المنشآت الصحية، وقد استبان أنّها متعاقدة مع الشركة (...) على القيام بإدارة النفايات الطبية الخطرة ونقلها ومعالجتها خارج نطاق المنشآت الصحية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بموجب خطاب الترسية رقم (٨٥٥٠٣٤-١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٥هـ، وقد نصّت المادة الخامسة من هذا العقد

على أن: "نطاق العقد: يشمل العقد ما يلي: ١-توريد مستلزمات ومستهلكات جمع النفايات الطبية الخطرة وتوفير العمالة والمشرفين حسب الكميات والأعداد المحددة في جداول الكميات. ٢-نقل النفايات الطبية خارج المنشأة الصحية. ٣-معالجتها والتخلص منها حسب الإجراءات والضوابط التي تحددها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة"؛ وذلك يؤكد عدم علاقة المدعية بأي إجراء حيال النفايات الطبية الخطرة؛ ومن ثمّ خلو مسؤوليتها عن الخطأ الذي نُسب إليها وعوقبت عليه. وبما أنّ هذا الضرر الذي لحق بالمدعية ناشئ عن التزام عقدي متمثل في نقل النفايات الصلبة وما في حكمها، وبما أنّ المدعى عليها هي صاحبة العمل وهي القيّمة على المنشأة الصحية التي تسبب منسوبوها بهذا الخطأ، لاسيّما وأنّ المدعية قد خاطبت المدعى عليها غير مرة بطلب تلافي هذه المخالفة التي ضبطت من قبل الأمانة، وذلك بموجب خطاباتها رقم (١٥/١٩/١١٤ ق ص) وتاريخ ١٤٤١/٤/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣م، ورقم (١٥/٢٠/١٣١ ق ص) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٠م، وهذه الخطابات سابقة لتاريخ ضبط المخالفات التي عوقبت عليها المدعية، فالبيّن أنّها ضبطت بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٨م، وتاريخ ١٤٤٢/٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م؛ الأمر الذي يُثبت خطأها بمباشرة خلط النفايات وعدم استجابتها لمطالب المدعية بالتنبه لذلك، وقد أفضى هذا الخطأ إلى تضرر المدعية بمعاقبتها بغرامات متعددة بلغت (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانين ألف ريال، والعلاقة السببية بين ركني الخطأ والضرر ظاهرة؛ ومن ثمّ توافرت أركان

المسؤولية العقدية التي توجب تضمين المدعى عليها ما غرمته المدعية من مخالفات، ويكون التعويض الجابر لهذا الضرر بتضمينها قيمة المخالفات كاملة. وأمّا عن طلب المدعية التعويض عن تضررها بتشويه سمعتها وتدني مستوى تقييمها بسبب المخالفات التي نسبت إليها وعوقبت عليها؛ فإنّ دعواها ومرافعتها قد خلت من بينة تثبت دعواها؛ حيث إنّ الخبر المنشور في جريدة (...) لم يذكر فيه اسم الشركات المقصودة، كما لم تقدم المدعية ما يثبت حصولها على تقييم متدني خلال الفترة الماضية؛ ومن ثمّ تنتهي الدائرة إلى رفض هذا الشق من الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.